



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile - Esecuzioni Mobiliari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al **numero 36314** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'**anno 2022**,

tra

Parte_1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Laurito e dall'avv. Laura V. Capitanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, sito in Roma, via Giacomo Brogi n. 36, come da procura in atti;

ATTRICE IN RIASSUNZIONE

e

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Gargano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Polibio n. 15, come da procura in atti;

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: Rimborso delle spese e del compenso di avvocato per procedimento di sfratto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con comparsa notificata in data 20.05.2022 con p.e.c. ex legge n. 53/1994 alla procuratrice costituita del convenuto, **Parte_1** ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio ordinario di cognizione r.g. n. 19027/2020, instaurato innanzi al Giudice di Pace di Roma contro **Controparte_1**, in qualità di conduttore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che ella, in qualità di proprietaria locatrice, ha asserito di aver subito per il rilascio dell'immobile sito in Roma, via Cassia n. 901 e locato per uso commerciale, a seguito della sentenza n. 6211/2022 con cui il giudice adito ha declinato la propria competenza per materia

ed indicato come competente il Tribunale civile in funzione di giudice dell'esecuzione in tema di esecuzione per consegna o rilascio al fine della liquidazione delle relative spese ex art. 611 c.p.c.. L'odierna attrice in riassunzione ha domandato: **1)** l'accertamento e la declaratoria del diritto della stessa di *“ottenere il rimborso delle spese e compensi sostenuti per i motivi in narrativa e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1 all'indennizzo e/o al risarcimento del danno quantificato in Euro 2.414,76, o quella somma maggiore o minore che l'ill.mo Giudice riterrà equa e giusta oltre ad interessi sino al saldo effettivo”*; **2)** la condanna del convenuto *“**al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio**, oltre ad accessori di legge e spese generali del 15% da distrarsi all'Avv. Laurito antistatario”*; **3)** la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. *“per il comportamento di totale disinteresse durante il corso di tutta la vicenda, nonché per il mancato riscontro alla fase della negoziazione assistita”*.

2 - Nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ha eccepito ed ha chiesto: **1)** in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale per erronea riassunzione innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del contenzioso, in contrasto con la pronuncia declinatoria della propria competenza per materia, resa con la sentenza n. 6211/2022 dal Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, e senza aver appellato la stessa sentenza o proposto regolamento di competenza avverso la stessa, nonché in considerazione che *“alcuna esecuzione di rilascio è stata mai incardinata e/o iscritta a ruolo nei confronti del sig. CP_1* ; **2)** in via pregiudiziale, la declaratoria dell'improcedibilità della domanda in quanto *“la citazione avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica (avvenuta in data 20.05.2022) ai sensi dell'art. 165 c.p.c., mentre risulta iscritta in data 12.06.2022”*; **3)** in via pregiudiziale, la declaratoria dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., in ragione della residenza anagrafica dello stesso convenuto, Controparte_1, in Fucecchio (Fi), ove è stato notificato l'atto di citazione con cui è stata instaurata la causa ordinaria innanzi al Giudice di Pace di Roma; **4)** nel merito, il rigetto della domanda di rimborso e/o risarcitoria, in quanto infondata, in assenza di una procedura esecutiva di rilascio ed in mancanza di spese sostenute per il rilascio dell'immobile, Persona_1, ed in mancanza di danni patiti dall'attrice, in difetto della relativa prova; **5)** la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

3 - Dopo la precisazione delle conclusioni compiuta dalle parti con le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 12.06.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Tribunale, con ordinanza del 12.07.2023, ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato i termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La prima questione pregiudiziale da decidere in via logico-giuridica è quella introdotta dal convenuto con l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, indicato come competente dal Giudice di Pace di Roma che ha declinato la propria competenza per materia. Ebbene, la domanda giudiziale proposta da **Parte_1** ha ad oggetto il rimborso delle spese vive e del compenso di avvocato per il procedimento esecutivo da ella promosso contro **Controparte_1** al fine del rilascio dell'immobile sito in Roma, via Cassia n. 901, ed a costui dato in locazione per uso commerciale. Dunque, la competenza per territorio si radica innanzi al Tribunale di Roma sia ai sensi dell'art. 21 c.p.c., che fissa la competenza per le cause in materia di locazioni di immobili innanzi al giudice del luogo in cui è ubicato l'immobile, sia ai sensi dell'art. 26 c.p.c., che riguardo al *“Foro dell'esecuzione forzata” “su cose mobili o immobili”* stabilisce la competenza per territorio del *“giudice del luogo in cui le cose si trovano”*. Pertanto, l'eccezione pregiudiziale di rito è infondata e va respinta.

2 - Passando alla seconda questione pregiudiziale, ossia quella dell'improcedibilità della domanda in quanto *“la citazione avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica (avvenuta in data 20.05.2022) ai sensi dell'art. 165 c.p.c., mentre risulta iscritta in data 12.06.2022”*, è da osservare che il deposito della comparsa di riassunzione, dei documenti, compresi gli atti del fascicolo della causa r.g.c. 19027/2020 innanzi al Giudice di Pace di Roma, e della nota di iscrizione a ruolo è avvenuto a cura dell'attrice nel **Org_1** in data 20.05.2022, ossia nello stesso giorno della notificazione della comparsa in riassunzione al convenuto, cosicché la costituzione della stessa attrice in riassunzione è risultata essere tempestiva, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della causa, eccepita dal convenuto.

3 - Venendo, quindi, all'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale di rimborso delle spese e del compenso legale per l'esecuzione dell'obbligo di rilascio dell'immobile, proposta con l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, in primo luogo, la domanda giudiziale *de qua* è da qualificare, d'ufficio, come domanda di rimborso delle spese vive e del compenso di avvocato per la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile, tenuto conto che l'attrice ha chiesto testualmente il rimborso delle spese e dei compensi legali, riferiti alla procedura coattiva di rilascio, e che l'importo di *“Euro 2.414,76”* richiesto corrisponde alla somma delle spese vive indicate in dettaglio e del compenso e degli accessori di legge per la procedura esecutiva di rilascio di immobile. In secondo luogo, è da rilevare, in base agli atti del processo, che una procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile sito in Roma, via Cassia n. 901, risulta promossa da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1**, così come emerge dal preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., notificato a quest'ultimo in data 27.11.2019 (all.to n. 5 del fascicolo del giudizio r.g.c. 19027/2020 innanzi al Giudice di Pace di Roma) in forza della sentenza n.

1103/2019 di questo Tribunale – sez. civ. VI, e dal verbale di primo accesso dell'ufficiale giudiziario in data 18.12.2019 (all.to n. 6 del fascicolo del giudizio r.g.c. 19027/2020 innanzi al Giudice di Pace di Roma), indipendentemente dal fatto, poi, che l'immobile sia stato rilasciato dal conduttore in attuazione dell'accordo raggiunto tra costui e l'altro comproprietario e locatore,

Persona_1, come da verbale di consegna del 03.01.2020 in atti, sottoscritto anche da [...]

Parte_1 (all.to n. 7 del fascicolo del giudizio r.g.c. 19027/2020 innanzi al Giudice di Pace di Roma). Ebbene, l'art. 611 c.p.c. contempla un apposito procedimento di rimborso delle spese anticipate dall'esecutante attraverso la liquidazione delle stesse spese da parte del *“giudice dell'esecuzione con decreto”*, costituente *“titolo esecutivo”* ed impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.. *Ergo*, nella fattispecie concreta trova applicazione l'art. 611 c.p.c. che stabilisce la competenza per materia e funzionale in capo al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, atteso che le spese del processo esecutivo sono liquidabili solo nell'ambito dello stesso processo esecutivo e non in un giudizio ordinario separato (Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza del 04.11.2013, n. 24730). Per l'effetto, la domanda di rimborso delle spese anticipate dall'esecutante e del compenso di avvocato per la procedura esecutiva di rilascio, proposta in riassunzione innanzi a questo Tribunale con il presente giudizio ordinario di cognizione, è da ritenersi inammissibile.

4 - La domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto, è da rigettare in difetto della soccombenza integrale della stessa attrice, a fronte dell'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di incompetenza per territorio del Tribunale adito e di improcedibilità della domanda giudiziale per costituzione tardiva dell'attrice, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., formulate dal suddetto convenuto.

5 - La soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. per l'inammissibilità della domanda giudiziale di rimborso delle spese vive e del compenso di avvocato per la procedura di esecuzione dell'obbligo di rilascio di immobile attraverso l'instaurazione del giudizio ordinario di cognizione e, dunque, al di fuori del processo esecutivo, in contrasto con l'art. 611 c.p.c., conduce alla pronuncia di condanna della stessa attrice alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori minimi previsti nel d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., per ogni fase del giudizio di cognizione ordinaria, esclusa la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, individuato ai sensi dell'art. 5, co. 5 e 6, del d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., alla luce del valore indeterminabile della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario di cognizione instaurato autonomamente

dall'esecutante *Parte_1* contro l'esecutato *Controparte_1*, al fine di ottenere il rimborso delle spese anticipate e del compenso di avvocato per la procedura esecutiva di rilascio di immobile; ogni diversa ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara la competenza per territorio del Tribunale adito a conoscere la domanda giudiziale proposta;
- 2) dichiara la competenza per materia e funzionale del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione ex art. 611 c.p.c. e, dunque, l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta dall'esecutante con l'autonomo giudizio ordinario di cognizione ed al di fuori del processo esecutivo, al fine del rimborso delle spese anticipate e del compenso di avvocato per la procedura esecutiva di rilascio di immobile;
- 3) condanna la parte attrice, *Parte_1*, a rifondere alla parte convenuta, *[...]* *CP_1*, le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2023.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello